

아동학대 피해자 권리 안내



아동학대 피해자는 아래와 같은 권리가 있습니다.

- ① 무료로 국선변호사 선정을 요청할 수 있습니다.
- ② 진술조서에 가명을 사용하여 신분과 사생활의 비밀을 보호받을 수 있습니다.
 - 가명을 요청하면 초기 진술서 작성 시 기재된 실명을 노출되지 않도록 하고, 타 기관(진단서, 감정서 등) 제출 시 개인정보 보호를 받을 수 있습니다.
 - 재판과정에서 서류 열람·등사 시 개인정보 노출로 인한 2차 피해를 방지할 수 있습니다.
- ③ 모든 피해자는 조사 시, 배우자·직계친족·형제자매·동거인·고용주·변호사 그 밖에 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄 수 있는 자를 신뢰관계인으로 동석시킬 수 있습니다.
- ④ 피해아동은 경찰관과 피해아동 사이에서 질문·답변을 쉽게 전달하는 진술조력인의 참여를 신청할 수 있습니다.
- ⑤ 피해아동은 피해아동보호명령 사건에 보조인을 선임할 수 있습니다.
 - ※ (국선 보조인 선임) 신체적·정신적 장애 의심, 빈곤 등의 이유로 보조인 선임 불가능할 시 법원에 신청
- ⑥ 피해아동의 의사에 반하지 않는 한, 조사 과정을 영상녹화합니다.
 - 진술 녹화 시, 피해자의 인적사항은 사전에 서면으로 작성(가명조서 신원관리카드)하여 신원(개인정보)과 관련된 사항의 진술을 피하도록 합니다.
 - 피해자 등은 영상녹화 과정에서 작성한 조서의 사본 또는 영상녹화물에 녹음된 내용을 옮겨 적은 녹취서의 사본을 발급받거나 영상녹화물을 재생하여 시청할 수 있으며, 진술내용과 다르거나 개인정보가 있는 경우 정정 요청할 수 있습니다.
- ⑦ 진술 내용 등의 영상녹화물 또는 그 밖의 증거에 대하여 판사가 미리 조사하여 그 결과를 보전하여 두도록 증거보전의 청구를 요청할 수 있습니다.
- ⑧ 열람을 원하는 정보가 있을 경우, 정보공개시스템(www.open.go.kr)에서 원문을 조회하거나 이를 보유·관리하는 공공기관(경찰, 검찰, 법원 등)에 정보공개 청구서를 기재하여 제출할 수 있습니다.

아동학대 피해자 지원제도 안내



아동학대 피해자는 아래와 같은 보호·지원을 받을 수 있습니다.

임시조치 · 피해아동 보호명령

① 아동학대 재발 우려 시, 수사기관에 임시조치 요청이 가능하며 판사는 다음의 임시조치를 결정할 수 있습니다.

- 1) 주거로부터의 퇴거 등 격리 2) 100m 이내 접근 금지 3) 전기통신을 이용한 접근 금지
- 4) 친권 또는 후견인 권한 행사의 제한 또는 정지 5) 아동보호전문기관 등에의 상담 및 교육위탁
- 6) 의료기관이나 그 밖의 요양시설에의 위탁 7) 경찰관서의 유치장 또는 구치소에의 유치

② 피해아동, 법정대리인, 아동보호전문기관의 장은 수사기관을 거치지 않고 가정법원에 다음의 피해아동보호명령을 신청할 수 있습니다.

- 1)~3)호는 임시조치와 동일 4) 피해아동을 아동·장애인복지시설로 보호위탁
- 5) 피해아동을 의료기관으로 치료위탁 5의2) 피해아동을 아동보호전문기관, 상담소 등 상담·치료위탁 6) 피해아동을 연고자 등에게 가정위탁
- 7) 친권자인 아동학대행위자의 친권 행사의 제한(정지)
- 8) 후견인인 아동학대행위자의 후견인 권한의 제한(정지)
- 9) 친권자 또는 후견인의 의사표시를 갈음하는 결정

지 원 기 관

- ① 관할 시·군·구청에서 입학 및 전학 지원, 드림스타트 및 희망복지지원단 연계, 대리 양육 또는 가정위탁보호 신청 등 지원 받을 수 있습니다.
- ② 각 지역 아동보호전문기관에서 사건관련 정보제공, 상담·의료·심리치료·법률·멘토링·학대피해 아동쉼터 연계 등을 지원 받을 수 있습니다.
- ③ 해바라기센터에서 24시간 상담, 신속한 증거채취 및 응급 의료지원, 피해자 조사, 법률 지원 등을 받을 수 있습니다.
- ④ 스마일센터에서 심리치료 및 임시 거주시설을 제공받을 수 있습니다.
- ⑤ 대한법률구조공단(☎132), 한국가정법률상담소(☎1644-7077)를 통해 무료 법률상담이나 변호를 받을 수 있습니다.
- ⑥ 범죄피해자지원센터(☎1577-1295)에서 생계비, 치료비, 취업 지원 등 피해 회복에 필요한 도움을 받을 수 있습니다.



아동학대 사건의 절차상 특례 및 기타 내용은 아래와 같습니다.

기 타

① 【고소 특례】 고소 피해자 또는 그 법정대리인은 아동학대 행위자가 자기 또는 배우자의 직계존속인 경우에도 고소할 수 있고, 그 법정대리인이 가해자인 경우 피해자의 친족이 고소할 수 있습니다.

② 【아동보호사건】 법원 및 수사기관에서 아동학대사건을 처리할 때 형사처분 대신 접근 및 친권행사 제한, 사회봉사·수강명령, 보호관찰, 보호시설 감호위탁, 의료기관 치료위탁, 상담위탁 등 보호처분을 결정하는 아동보호사건으로 처리할 수 있습니다.

③ 【공소시효】 피해아동이 성년에 달한 날부터 진행됩니다.